

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2127/2538

นาย นาม กรุมรัมย์ โดย นาง เคลิ้ม กรุ
มรัมย์

โจทก์

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

โจทก์

นาย น้อย กรุมรัมย์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 852

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 247

โจทก์จำเลยทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับที่ดินพิพาทและทรัพย์สินที่โจทก์ยกให้
แก่จำเลยโดยจำเลยยอมยกทรัพย์สินดังกล่าวส่วนหนึ่งให้บุคคลภายนอกและอีกส่วน
หนึ่งจำเลยยอมโอนคืนให้แก่โจทก์โดยโจทก์ยอมยกยู่ข้าว1หลังให้แก่จำเลยบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความทำให้การเรียกร้องที่โจทก์
จำเลยได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไปและทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามสัญญาว่าเป็นของตน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา850-852โจทก์จำเลยจึงไม่มีความ
ผูกพันต่อกันตามสัญญาให้เดิมโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกถอนคืนการให้ที่ดิน
พิพาทจากจำเลยและเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา142(5)ประกอบมาตรา246,247

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย เป็น บุตร ของ โจทก์ เมื่อ ปี 2524 โจทก์ ได้ยก ที่ดิน ทั้ง สี่ แปลง และ ยุ้งข้าว หนึ่ง หลัง ซึ่ง รวมเป็น ราคา ทั้งสิ้น 67,000 บาท ให้ จำเลย โดยเสน่หา ครั้น เมื่อ เดือน ธันวาคม 2532 จำเลย ประพฤติ เนรคุณ โดย หมิ่นประมาท โจทก์ อย่างร้ายแรง และ บอกปิดไม่ให้ สิ่งจำเป็น เลี้ยง ชีวิต แก่ โจทก์ ใน เวลา ที่ โจทก์ ยากไร้ และ จำเลย ยัง สามารถ ให้ ได้ ขอให้ พินิจพิเคราะห์ พิพากษา เพิกถอน คดี การ ให้ และ บังคับจำเลย ไป จดทะเบียน โอน ที่ดิน ทั้ง สี่ แปลง คดี ให้ โจทก์ ภายใน 15 วัน หากจำเลย ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา ของ ศาล แทน การแสดง เจตนา ของ จำเลย

จำเลย ให้การ ว่า โจทก์ ให้ ที่ดิน จำเลย สอง แปลง โดย มีค่า ตอบแทนและ เป็น การ ให้ โดย ศีลธรรม จรรยา เพราะ จำเลย เป็น ผู้ เลี้ยงดู โจทก์ เพียง ผู้เดียว จำเลย ไม่เคย ประพฤติ เนรคุณ โจทก์ ได้ ให้การ เลี้ยงดูและ ให้ เกียรติโจทก์ ตลอดมา ไม่เคย ด่า โจทก์ หรือ ข่มขู่ แต่ โจทก์ออกจาก บ้าน จำเลย ไป อยู่ กับ บุตร คนอื่น ของ โจทก์ เอง โจทก์ จึง ฟ้อง เรียกถอน คดี การ ให้ ไม่ได้ ขอให้ ยกฟ้อง

ระหว่าง พิจารณา โจทก์ ถึงแก่กรรม นาง เคลิ้ม กรุ่มรัมย์ ทายาท ของ โจทก์ ยื่น คำร้องขอ เข้า เป็น คู่ความ แทน ศาลชั้นต้น อนุญาต

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ จำเลย จดทะเบียน โอน ที่ดินตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เล่ม ที่ 26 หน้า 148 สารบบ เล่มหมู่ ที่ 2 ตำบล

สวายจิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ และ เล่ม ที่ 33 หน้า 123 สารบบ เล่ม หมู่ ที่ 7 ตำบล เสมัด อำเภอ เมือง บุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ คิน ให้ โจทก์

จำเลย ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ที่ ได้ นั่งพิจารณา คติ ใน ศาลชั้นต้นรับรอง ว่า มี เหตุ สมควร ที่ จะ ฎีกา ใน ข้อเท็จจริง

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง รับฟัง ได้ เป็น ยุติ ว่า โจทก์แต่งงาน กับ นาง บุญ กรุมรัมย์ แต่ มิได้ จดทะเบียนสมรส กัน ตาม กฎหมาย มี บุตร ด้วยกัน 3 คน คือ นาง เคลิ้ม กรุมรัมย์ จำเลย และ นาง ควน หรือ ควรรหรือคราญ กรุมรัมย์ นาง บุญ ตาย ไป ประมาณ 15 ปี แล้ว เมื่อ ปี 2524 โจทก์ ได้ ยก ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ตำบล สวายจิก และ ตำบล เสมัด อำเภอ เมือง บุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา และ 11 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวาตาม เอกสาร หมาย จ. 1 และ จ. 2 ตามลำดับ ซึ่ง เป็น ที่ดินพิพาท และ ที่ดิน แปลง อื่น อีก ให้ แก่ จำเลย ต่อมา ปี 2532 โจทก์ จำเลย ได้ ทำ บันทึก ข้อตกลง กัน เกี่ยวกับ ที่ดิน และ ทรัพย์สิน ที่ โจทก์ ยกให้ แก่ จำเลย ตาม บันทึกข้อตกลง เอกสาร หมาย จ. 3 มี ปัญหา วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่า โจทก์มีสิทธิ เรียก ถอน คิน การ ให้ ที่ดิน ตาม เอกสาร หมาย จ. 1 และ จ. 2 เพราะเหตุ จำเลย ประพฤติ เนรคุณ หรือไม่

ศาลฎีกา เห็นสมควร ยก ปัญหาข้อกฎหมาย เกี่ยวกับ อำนาจฟ้อง ของโจทก์ ขึ้น วินิจฉัย ก่อน ว่า โจทก์ มีอำนาจ ฟ้อง หรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความ ว่า ภายหลัง จาก โจทก์ ยก ที่ดิน ตาม เอกสาร หมาย จ. 1 และ จ. 2ให้ แก่ จำเลย เมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2524 แล้ว ต่อมา วันที่2 พฤษภาคม 2532 โจทก์ จำเลย ได้ ทำ บันทึก ข้อตกลง เกี่ยวกับ ที่ดิน และทรัพย์สิน ที่ โจทก์ ยกให้ แก่ จำเลย ดังกล่าว รวมทั้ง ที่ดิน ตาม เอกสาร หมายจ. 1 และ จ. 2 ต่อหน้า นาย พวง ผู้ใหญ่บ้าน มี ใจความ

ว่า ที่ดิน และ ทรัพย์สิน ที่ ยกให้ แก่ จำเลย และ เป็น ชื่อ ของ จำเลย แล้ว นั้น
ที่ดิน ที่เป็น ที่ สำหรับ เพาะปลูก 1 แปลง จำเลย ยอม ยกให้ นาย ศักดิ์ วันดารมย์
และ นาง ควน กรุ่มรัมย์ ส่วน ที่ดิน สำหรับ อยู่อาศัย และ สำหรับ เพาะปลูก อีก
อย่าง ละ แปลง รวม 2 แปลง จำเลย ยอม โอน คืน ให้ แก่ โจทก์ โดย โจทก์ยอม
ยก ยุ้งข้าว 1 หลัง ให้ แก่ จำเลย ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 3 นอกจาก นี้โจทก์ และ
จำเลย ต่าง ก็ เบิกความ ยืนยัน ว่า ได้ ตกลง ทำ บันทึก เกี่ยวกับทรัพย์สิน ตาม
เอกสาร หมายเลข จ. 3 จริง ซึ่ง บันทึก ดังกล่าว มี ลักษณะ เป็นสัญญา ที่ โจทก์ และ
จำเลย ตกลง ระบุ พิกัด ซึ่ง มี อยู่ หรือ จะ มี ขึ้นเกี่ยวกับ ที่ดิน และ ทรัพย์สิน ที่
โจทก์ ยกให้ แก่ จำเลย ดังกล่าว นั้น ให้เสร็จ ไป ด้วย ต่าง ยอม ผ่อนผัน ให้ แก่ กัน
บันทึก ข้อตกลง ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 3 จึง เป็น สัญญา ประนีประนอม ยอมความ
ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 850, 851 การ เรียกร้อง ที่ โจทก์
จำเลย ได้ ยอม สละ นั้น จึง ระบุสิ้นไป และ ทำให้ แต่ละ ฝ่าย ได้ สิทธิ ตาม ที่
แสดง ใน สัญญา นั้น ว่า เป็นของ ตน ตาม มาตรา 852 โจทก์ จำเลย จึง ไม่มี ความ
ผูกพัน ต่อ กัน ตาม สัญญาให้ ที่ โจทก์ ยก ที่ดิน และ ทรัพย์สิน รวมทั้ง ที่ดินพิพาท
ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 1 และ จ. 2 ให้ แก่ จำเลย อีก ต่อไป เมื่อ ไม่มี การ ให้ ที่ จะ
เรียกถอน คืน การ ให้ โจทก์ จึง ไม่มี อำนาจฟ้อง เรียก ถอน คืน การ ให้ ที่ดิน
พิพาทดังกล่าว จาก จำเลย และ เกี่ยวกับ อำนาจฟ้อง เป็น ข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อย ของ ประชาชน ศาลฎีกา มีอำนาจ ยกขึ้น วินิจฉัย ได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ประกอบ มาตรา 246,247
คดี ไม่ต้อง วินิจฉัย ประเด็น อื่น อีก ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิจารณา ให้เพิกถอน คืน
การ ให้ ที่ดินพิพาท มา นั้น ไม่ต้อง ด้วย ความเห็น ของ ศาลฎีกาฎีกา จำเลย พังขึ้น
"

พิพากษากลับ

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>